Internes Anfechtungsgutachten Teutoburger Möbelwerk

Vergleichsfassung zur Testakte 43 IN 12/26. Die Prüfung trennt die Anspruchslage vor der Klage von der späteren fiktiven Verfahrenserledigung. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix.

1 Prüfauftrag und Ergebnis

Die Insolvenzverwalterin Dr. Friederike Sanftleben verlangt von der HebeFix Beschlagtechnik GmbH 87.400 EUR zurück. Die drei Rechnungsbeträge sind als Gutschriften belegt. Die objektive Krise ist für alle drei Zahlungstage gut begründbar. Für den 1. Dezember 2025 ist die Kenntnis von HebeFix deutlich schwerer zu beweisen als für die späteren Zahlungen. Die Ratenabsprache kann die zeitliche Kongruenz einzelner Teilzahlungen ändern. Der in der Akte enthaltene Vergleich über 55.000 EUR bildet eine eigene Erledigungsebene (Aktenstück 24).

2 Zahlungsvorgänge und Benachteiligung

Der Eröffnungsbeschluss vom 1. April 2026 (03) trägt die Verwalterstellung. Maßgeblich für § 139 InsO ist der in 02 genannte Eingang des Eigenantrags am 12. Januar 2026. Für die Akte sind die Buchungstage anhand der Wertstellung und Gutschrift im Originalauszug zu sichern (§ 140 InsO).

Am 1. Dezember 2025 erhielt HebeFix 28.700 EUR auf RE-2025-4411, fällig seit 27. September 2025. Am 19. Dezember 2025 gingen auf RE-2025-4736, ursprünglich fällig am 30. Oktober 2025, zwei Beträge von jeweils 15.600 EUR ein. Am 9. Januar 2026 folgten 27.500 EUR auf RE-2025-5102, ursprünglich fällig am 5. Dezember 2025 (04 und 12). Alle Vorgänge liegen im Dreimonatszeitraum. Die Gesellschaft wendete HebeFix verfügbare Geldmittel zur Einzelbefriedigung zu. Ohne die Zahlungen hätten diese Mittel im Grundsatz dem Gläubigerzugriff offen gestanden. Die Tilgung der Insolvenzforderung ist kein gleichwertiger Zufluss frei verwertbarer Masse (§ 129 InsO). Für eine fremdfinanzierte Direktzahlung, insolvenzfeste Sicherheit oder besondere Zweckbindung dieser drei Beträge fehlt ein Beleg. Die nicht angefochtenen, vorzeitig bezahlten Arkadia-Rechnungen über 6.420 und 5.130 EUR sind Gegenindizien zum Wissensstand, keine zusätzlichen Klagepositionen.

3 Zahlungsunfähigkeit zu den Zahlungstagen

Die BWA 10 weist am Septemberultimo 64.000 EUR Mittel bei 259.000 EUR fälligen Verbindlichkeiten aus. Am 30. November beträgt die rechnerische Lücke 252.000 EUR (83,7 Prozent), am Dezemberultimo 289.000 EUR (88,7 Prozent). Der OPOS-Auszug 11 summiert für den 30. November fällige 301.000 EUR, darunter 41.300 EUR Steuern und 36.900 EUR Sozialversicherungsbeiträge. Die 27.500 EUR der erst am 5. Dezember fälligen HebeFix-Rechnung gehören am 30. November nicht zur fälligen Summe. Zu prüfen sind wirksame Stundungen, zwischenzeitliche Begleichung, tatsächlich ziehbare Linien sowie die innerhalb von drei Wochen fälligen Verbindlichkeiten und zuverlässig verfügbaren Zuflüsse. Der unbeschiedene Stundungsantrag genügt nicht für einen Abzug. BWA-Monatswerte ersetzen den tagesbezogenen Nachweis nach § 17 InsO nicht.

Das Aktenstück 20 setzt die Zahlungsunfähigkeit auf den 30. September 2025. Das Schreiben 02 nennt den 12. Oktober und vermengt damit Fristbeginn und Eintritt der Insolvenzreife. Für die erste Zahlung tragen die Novembersalden und die über mehrere Gläubigergruppen aufgelaufenen Rückstände die Annahme einer Zahlungseinstellung besonders gut. Für die zweite und dritte Zahlung fehlt in der Kurzübersicht ein tagesgenauer Status. Die steigende Unterdeckung, die bis dahin nicht durchgreifend beglichenen Fremdrückstände und der erst für Mitte Januar erwartete Abschlag sprechen für Fortdauer. Der Vertrag über den Abschlag von 380.000 EUR ist mit Lieferbedingungen, Vorfinanzierungsbedarf und tatsächlich realisierbarer Nettozahlung abzugleichen. Eine Anzeige im Presseartikel 09 belegt keinen sicheren Zahlungseingang.

4 Deckungsanfechtung und subjektive Umstände

Am 1. Dezember spricht § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO für kongruente Befriedigung einer fälligen Geldforderung. HebeFix kannte die Rückgaben mangels Deckung vom 8. und 22. Oktober (12), die letzte Mahnung vom 24. November (06) und die Nachricht vom 26. November zur Abhängigkeit der Zahlung von weiterer Belieferung. Die Gutschrift vom 12. November, der Großauftrag und die vorherige Branchenpraxis schwächen den zwingenden Schluss auf dauerhafte allgemeine Zahlungsunfähigkeit. Die erst am 2. Dezember eingegangene Ratenbitte und der spätere Besuch können diese Kenntnis am 1. Dezember nicht rückwirkend begründen.

Am 19. Dezember lagen die seit Spätsommer geschilderte Liquiditätskrise, der Ausfall eines Großkunden von rund 190.000 EUR, der Kundentermin am 4. Dezember und der Bonitätsvermerk 08 mit Steuern, Beiträgen und Vollstreckung vor. Der GF-Nachtrag vom 9. Dezember belegt Kenntnis innerhalb der Geschäftsleitung. Der Zeuge Kaczmarek relativiert in 19 den schriftlichen Befund. Zu fragen ist konkret nach gesehenen Zahlen, tatsächlich gehörten Aussagen und Weitergabe, einschließlich der Divergenz zwischen Nachtrag und seiner Erinnerung an den Zeitpunkt der Entscheidung. Die erste Teilzahlung am 19. Dezember war nach dem Plan fällig. Für die zweite Teilzahlung war der 16. Januar genannt. Ob ein rechtlich bindendes Stillhalten bis dahin vereinbart war, ist anhand des vollständigen E-Mail-Verkehrs zu klären. Bei zeitlich inkongruenter Deckung im letzten Monat wäre § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohne Kenntnisnachweis einschlägig.

Am 9. Januar besteht die gleiche Abgrenzung zwischen ursprünglicher und gegebenenfalls gestundeter Fälligkeit. Zusätzlich waren inzwischen beide Raten und eine kleine Projektrechnung vollständig beglichen. Das spricht aus Lieferantensicht für Erholung, kann aber auch gezielte Bedienung eines für die Endmontage notwendigen Lieferanten bedeuten. Die Novemberindizien, die zusätzlichen Besuchsbefunde und deren Fortwirkung sind in der Gesamtwürdigung des § 286 ZPO für jede Zahlung getrennt zu prüfen. § 130 Abs. 2 InsO verlangt Kenntnis von Tatsachen, die den Schluss auf Zahlungsunfähigkeit tragen. Ein Bonitätsurteil allein genügt nicht.

5 Vorsatz und Kenntnis vom Vorsatz

Hilfsweise ist § 133 Abs. 1 bis 3 InsO zu prüfen. Das selektive Zahlen für die Fortsetzung der Produktion bei bekannten Steuer-, Beitrags- und Lieferantenrückständen spricht auf Schuldnerseite für billigende Inkaufnahme einer späteren Nichtbefriedigung anderer Gläubiger. Der konkrete Hotelauftrag und die erwartete Abschlagszahlung sprechen aus damaliger Sicht dagegen. Die Aussicht auf vollständige Deckung ist mit der Dreiwochenrechnung und darüber hinaus mit einem belastbaren Auftrags- und Finanzierungsplan zu prüfen. Die bloße objektive Lücke genügt für den Vorsatz nicht. Für HebeFix belegen 06, 08 und 19 keine ausdrückliche Mitteilung dieses inneren Entschlusses. Bei kongruenter Deckung greift die Vermutung des § 133 Abs. 1 Satz 2 nur bei Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung. Für Zahlungen nach dem angenommenen Ratenplan ist die gegenläufige Vermutung des § 133 Abs. 3 Satz 2 gesondert zu würdigen. Für die beiden späteren Vorgänge ist die Wissenslage belastender als für die erste Zahlung, der Vorsatzweg bleibt aber streitiger als die Deckungsprüfung.

6 Rechtsfolge und Prozessstand

§ 143 Abs. 1 InsO trägt nur die bewiesenen Teilbeträge. Alte Rechnungen und fortgesetzte Lieferung begründen hier kein Bargeschäft ohne konkret zugeordneten unmittelbaren gleichwertigen Austausch. Für jede Gutschrift sind Urkunde 12 und Liefer- und Fälligkeitsnachweise vorzulegen. Dahlke kann Buchung und Mahnlauf bestätigen, Stollberg und Kaczmarek die Wissensweitergabe und die Ratenabsprache. Die Zustellung der Aufforderung und der Klage sind für Verzug oder Rechtshängigkeit zu belegen. Die in 02 verlangte Verzinsung ab Eröffnung genügt § 143 Abs. 1 Satz 3 InsO nicht. Bei Anspruchsentstehung und Kenntnis im Jahr 2026 läuft die regelmäßige Verjährung vorbehaltlich Hemmung bis zum 31. Dezember 2029 (§ 146 InsO, §§ 195, 199 BGB). Für die Akte ergibt sich aus 24 ein Vergleich mit zwei Raten zum 30. Dezember 2026 und 28. Februar 2027. Vergleichsabschluss, Rate und tatsächlicher Zahlungseingang sind auseinanderzuhalten. Eine neue Klage über die erledigten Ansprüche ist nicht der nächste Schritt.

7 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, insbesondere §§ 17, 129 bis 131, 133, 139, 140, 142 bis 146. BGH, Urteil vom 18. April 2024 – IX ZR 239/22, WM 2024, 900, Rn. 18 bis 27, zur Zukunftseinschätzung bei der Vorsatzanfechtung und zur getrennten Empfängerkenntnis. Amtlicher Volltext.